

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

SOFT LOFT – Pilates Reformer Studio

ul. Glogera 21/L1; 31-222 Kraków

Działalność prowadzona przez: Joanna Rzepka - Affueria

NIP: 9451963857, REGON: 120998037

Kontakt e-mail: soft.loft.pilates@gmail.com

(dalej jako: „Studio”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Studia, prawa i obowiązki Klientów oraz zasady odpowiedzialności Studia.
- Skorzystanie z usług Studia możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i jego zaakceptowaniu.
- Akceptacja Regulaminu oraz dokonanie rezerwacji lub zakupu Karnetu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług.
- Regulamin obowiązuje wszystkich Klientów Studia, niezależnie od formy uczestnictwa w zajęciach.
- Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w lokalu Studia oraz na stronie internetowej Studia www.softloft-pilates-pl
- Studio zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (np. zmiany przepisów prawa, zmiany organizacyjne, modyfikacja oferty). Nowy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Studia z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Klient ma prawo rozwiązać umowę przed wejściem zmian w życie, a Studio zwraca proporcjonalnie środki za niewykorzystane i opłacone Zajęcia.

II. DEFINICJE

- **Klient** – osoba fizyczna korzystająca z usług Studia.
- **Zajęcia** – zajęcia grupowe, indywidualne lub specjalistyczne prowadzone w lokalu Studia.
- **Instruktor** – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, prowadząca Zajęcia w Studiu.
- **Karnet / Wejściówka** – imienny dokument uprawniający do uczestnictwa w określonej liczbie Zajęć w wyznaczonym czasie, zgodnie z aktualnym Cennikiem.
- **System rezerwacyjny** – system rezerwacji online oraz aplikacja mobilna do zapisów na Zajęcia wskazane przez Studio (tj. Fitissey).

III. ZAPISY NA ZAJĘCIA I REZERWACJE

- Na wszystkie Zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy online poprzez System rezerwacyjny.
- Studio nie gwarantuje dostępności miejsc na Zajęciach osobom niezapisanym.
- Zajęcia odbywają się przy minimalnej liczbie uczestników ustalonej przez Studio. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć z przyczyn organizacyjnych lub technicznych, o czym poinformuje Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
- Bezpłatne anulowanie rezerwacji na wszystkie zajęcia jest możliwe **najpóźniej na 12 godzin** przed ich rozpoczęciem.

- Anulowanie rezerwacji po wskazanym wyżej czasie lub nieobecność Klienta na Zajęciach skutkuje pobraniem jednego wejścia z Karnetu lub obowiązkiem uiszczenia opłaty za Zajęcia (w przypadku pojedynczych Wejściówek).
- W przypadku odwołania Zajęć przez Studio, niewykorzystane wejścia zachowują swoją ważność i nie przepadają.

IV. KARNETY I OPŁATY

- Karnety mają postać elektroniczną w Systemie rezerwacyjnym i są dokumentami imiennymi.
- Karnety oraz Wejściówki nie mogą być odstępowane ani przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Studia.
- Udział w Zajęciach możliwy jest wyłącznie po wykupieniu i posiadaniu ważnego Karnetu lub opłaconej Wejściówki.
- Karnety obowiązują przez czas określony w aktualnej ofercie handlowej Studia.
- Karnet uprawnia do korzystania z usług wyłącznie w okresie jego ważności. Studio umożliwia odpłatne przedłużenie ważności niewykorzystanych wejść z Karnetu na zasadach określonych w aktualnym Cenniku.
- Przedłużenie ważności Karnetu bez dodatkowych opłat możliwe jest w przypadku udokumentowanego, nagłego i poważnego problemu zdrowotnego, zgłoszonego mailowo niezwłocznie po jego wystąpieniu. Takie przypadki rozpatrywane są indywidualnie przez Studio.
- Ceny poszczególnych usług i Karnetów określa aktualny Cennik Studia dostępny na stronie internetowej.
- W cenę Karnetu lub Wejściówki nie jest wliczone indywidualne ubezpieczenie NNW Klienta.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIA

- W Zajęciach mogą uczestniczyć osoby bez przeciwwskazań medycznych do wykonywania intensywnych ćwiczeń fizycznych. W razie wątpliwości zaleca się wcześniejszą konsultację z lekarzem.
- Klient oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Zajęciach i uczestniczy w nich dobrowolnie.
- W przypadku urazu, ciąży, porodu, choroby przewlekłej lub nagłego złego samopoczucia Klient jest zobowiązany bezwzględnie poinformować o tym Instruktora przed rozpoczęciem ćwiczeń.
- Klienci zobowiązani są do punktualnego stawiania się na Zajęcia. Ze względów bezpieczeństwa Instruktor ma prawo odmówić udziału w Zajęciach osobie spóźnionej powyżej 5 minut.
- Studio jest strefą bez obuwia zewnętrznego. Zajęcia na matach oraz na maszynach Reformer odbywają się wyłącznie w czystych skarpetkach (rekomendowane skarpetki antypoślizgowe).
- Telefony komórkowe na czas Zajęć należy całkowicie wyciszyć lub pozostawić w miejscu wyznaczonym przez Studio (np. w szafkach).
- Klient zobowiązany jest do bezpiecznego korzystania ze sprzętu i maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dokładnymi poleceniami Instruktora.
- Po zakończeniu ćwiczeń Klient zobowiązany jest do zdezynfekowania swojego stanowiska ćwiczeń oraz odłożenia wykorzystanych akcesoriów na dedykowane miejsce.
- Zabrania się samodzielnego przestawiania, regulowania oraz modyfikowania ustawień urządzeń Studia bez wyraźnego polecenia Instruktora.

VI. PRZEDMIOTY OSOBISTE

- Klient zobowiązany jest do przechowywania rzeczy osobistych w zamykanych szafkach udostępnionych przez Studio oraz do zweryfikowania, czy szafka została prawidłowo zamknięta. Zaleca się niepozostawianie rzeczy bez nadzoru na terenie lokalu. Studio nie zapewnia depozytu dla przedmiotów o wysokiej wartości i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się przez Klienta do obowiązków należytego zabezpieczenia swoich rzeczy.
- Rzeczy znalezione w lokalu Studia są przechowywane przez okres 10 dni kalendarzowych od dnia ich znalezienia, po czym są utylizowane lub przekazywane na cele charytatywne.

VII. KURSY, WARSZTATY I WYDARZENIA SPECJALNE

- Warunkiem rezerwacji miejsca i udziału w zamkniętych kursach, warsztatach edukacyjnych lub wydarzeniach specjalnych jest wcześniejsze opłacenie uczestnictwa zgodnie z ofertą.
- Rezygnacja z udziału po rozpoczęciu cyklu kursu lub warsztatu nie uprawnia do zwrotu wniesionej opłaty, chyba że rezygnacja wynika z przyczyn leżących po stronie Studia.
- Szczegółowe warunki organizacji, harmonogramu oraz rezygnacji dla poszczególnych warsztatów określone są każdorazowo w dedykowanej ofercie handlowej.

VIII. ZAKAZY

- Na terenie całego obiektu Studia obowiązuje bezwzględny zakaz:
 - wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,
 - palenia tytoniu, papierosów tradycyjnych oraz e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu,
 - prowadzenia niezależnej działalności handlowej, akwizycji, osobistej reklamy i promocji bez pisemnej zgody właściciela Studia,
 - rozklejania ulotek, plakatów oraz materiałów promocyjnych.
- Osoby, u których zachodzi uzasadnione podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających, nie zostaną wpuszczone na teren lokalu Studia.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

- Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zawinione szkody i zniszczenia mienia Studia lub sprzętu treningowego, wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa lub działania niezgodnego z instrukcją.
- Studio odpowiada za szkody na osobie (urazy, uszczerbek na zdrowiu) powstałe w wyniku nienależytego wykonania umowy, wad technicznych sprzętu lub zaniedbań ze strony pracowników Studia, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
- Studio nie ponosi odpowiedzialności za urazy, kontuzje lub pogorszenie stanu zdrowia powstałe w wyniku zatajenia przez Klienta informacji o istniejących przeciwwskazaniach medycznych, ciąży lub chorobach, o których mowa w Sekcji V Regulaminu.

X. DANE OSOBOWE (RODO)

- Administratorem danych osobowych Klientów jest Studio (Joanna Rzepka - Affueria).
- Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, obsługi systemu rezerwacji, kontaktu z Klientem oraz – pod warunkiem wyrażenia odrębnej, dobrowolnej zgody – w celach marketingowych.

- Klientowi przysługuje pełne prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz żądania ich całkowitego usunięcia.

XI. WIZERUNEK

- Studio zastrzega sobie prawo do rejestrowania materiałów foto/wideo podczas wybranych zajęć w celach promocyjnych (np. social media, strona internetowa) po uprzednim poinformowaniu przez Instruktora przed rozpoczęciem zajęć o planowanym wykonywaniu takich zdjęć lub nagrań wideo
- Klient ma pełne prawo do ochrony swojego wizerunku. Materiały, na których twarz lub cechy szczególne Klienta są wyraźnie widoczne, będą publikowane wyłącznie za jego indywidualną, i dobrowolną elektroniczną zgodą (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie rezerwacyjnym Fitssey)
- Osoby, które nie wyrażają zgody na udział w nagraniach, są proszone o poinformowanie o tym instruktora przed rozpoczęciem zajęć – instruktor wskaże wówczas miejsce na sali poza kadrem aparatu.
- Zgoda na przetwarzanie wizerunku wyrażona w systemie rezerwacyjnym Fitssey jest w pełni dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: soft.loft.pilates@gmail.com lub poprzez zmianę ustawień w profilu klienta w systemie Fitssey.
- Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem

XII. REKLAMACJE

- Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Studio można składać drogą mailową na adres kontaktowy Studia. W celu sprawnego i szybkiego rozpatrzenia problemu, zaleca się zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia. Niedotrzymanie tego terminu nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta do złożenia reklamacji.
- Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zaistniałego problemu, datę oraz godzinę zdarzenia, a także dane identyfikacyjne i kontaktowe Klienta.
- Studio zobowiązuje się do merytorycznego rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej prawidłowego otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Bieżące uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania lokalu można zgłaszać bezpośrednio Instruktorom lub mailowo na adres Studia.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
- Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji i jest dostępny dla wszystkich Klientów Studia.